

1000371-30.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Lizianne Marques Curto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... e materiais em razão de alegado furto de pertences dentro de veículo no estacionamento das rés.

As preliminares arguidas pelas rés se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.

Os pedidos são improcedentes.

O autor alega relação de consumo com as rés. Ocorre que deve fazer prova mínima dos fatos alegados, sob pena de ausência de verossimilhança das alegações, o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro, 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000371-30.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000371-30.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Antonio Carlos da Silva Laudares

Requerido:

Companhia Brasileira de Distribuição e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lizianne Marques Curto

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a questão é de direito e a questão de fato já está suficientemente comprovada nos autos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em razão de alegado furto de pertences dentro de veículo no estacionamento das rés.

As preliminares arguidas pelas rés se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.

Os pedidos são improcedentes.

O autor alega relação de consumo com as rés. Ocorre que deve fazer prova mínima dos fatos alegados, sob pena de ausência de verossimilhança das alegações, o que impede a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, mormente considerando que não há que se falar em hipossuficiência técnica, já que se trata de prova meramente documental e ao alcance do autor.

Muito embora haja Boletim de Ocorrência nos autos, certo é que se trata de prova unilateral que não foi respaldada por nenhum outro elemento. Não foi juntado sequer o "ticket" do estacionamento das rés e/ou comprovante de compra no estabelecimento da ré em dia e hora aproximados dos fatos narrados. Também o autor não traz foto do veículo, alega que estava trancado mas não comprova sequer por foto dano na lataria para abertura da porta e também não explica suficientemente o sistema de acionamento das portas e eventual possibilidade de abertura sem dano.

Não bastasse isso, não há prova mínima de posse de quaisquer dos itens que a parte alega que estavam no interior do veículo.

Sendo assim, ausente prova do ilícito bem como do dano, não há que se falar no dever de indenizar em relação a quaisquer das rés.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo extinto o feito com resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o que poderá ocorrer no prazo de 10 dias úteis, deverá ser recolhido preparo, composto de duas verbas: a) 1% sobre o valor da causa, observado o mínimo de 05 UFESPs (correspondente as custas dispensadas em 1ª Instância de jurisdição), mais b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa ou, nas hipóteses de pedido condenatório, 4% sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim, observado também o mínimo de 05 UFESPs - guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Código de Receita 230-6), montante a ser recolhido no prazo de 48 horas, a contar da interposição do recurso, independentemente de nova intimação.
P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA